

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801353-40.2017.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: A. A. DE ARAUJO LOCACAO - ME E OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO NA SENTENÇA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

#### I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação monitória ajuizada por instituição financeira visando à cobrança de crédito oriundo de contrato para desconto de cheques, firmado em 2009, com vencimento final em 2010 e cláusula de renovação automática. A sentença julgou procedentes os embargos monitórios e reconheceu de ofício a prescrição da pretensão creditícia, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC. O banco apelante sustenta nulidade da sentença por violação ao contraditório, em razão da ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição.

#### II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente sem prévia intimação da parte autora viola o contraditório e o devido processo legal, ensejando nulidade da decisão.

#### III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige, conforme entendimento consolidado do STJ, a intimação pessoal da parte autora para se manifestar e impulsionar o feito, sob pena de nulidade da decisão.

4. A sentença recorrida foi proferida sem a observância do contraditório, contrariando os arts. 9º e 10 do CPC, que vedam decisões surpresa e asseguram o direito das partes à prévia manifestação sobre questões relevantes.

5. A ausência de intimação da parte exequente, como verificado nos autos, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o simples transcurso do prazo legal não autoriza o reconhecimento automático da prescrição intercorrente, sem a prévia ciência do credor.

#### IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em ação monitória exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença.
2. A decisão que reconhece de ofício a prescrição sem oportunizar manifestação da parte interessada viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 487, I, e 932, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 0042519-90.1999.8.26.0562, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 20.10.2021; TJ-MG, AI nº 10525000024410001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 19.02.2020.

### **DECISÃO MONOCRÁTICA**

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada em face de A. A. DE ARAUJO LOCACAO - ME, ANDRÉ ALVES DE ARAÚJO, RANIERE LOPES DE ARAUJO e VANIA DO NASCIMENTO ARAUJO, que reconheceu a prescrição da pretensão creditícia e, por consequência, julgou procedentes os embargos monitórios, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O Banco do Brasil ajuizou a presente ação monitória visando à cobrança da quantia de R\$ 268.992,34, oriunda de inadimplemento do Contrato para Desconto de Cheques nº 041.911.836, firmado com a empresa embargante em 23 de julho de 2009, com vencimento final em 17 de fevereiro de 2010 e cláusula de renovação automática.

Os embargados opuseram embargos monitórios alegando prescrição, ao argumento de que a obrigação vencera em 2010 e a monitória fora ajuizada somente em 2017, transcorridos sete anos. No mérito, aduziram a necessidade de recálculo do débito à luz das normas consumeristas.

A magistrada de primeiro grau acolheu a alegação de prescrição com fundamento no art. 206, §5º, I, do Código Civil

Transcrevo a sentença (id. 19678967):

Por essas razões, afasto a tese defensiva e declaro a ocorrência da prescrição com fundamento no artigo 206, parágrafo quinto, inciso I do Código Civil. Assim, JULGO PROCEDENTE os embargos monitórios com fundamento no artigo 487, I do CPC.

Condeno o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do débito nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Transitada em julgado, intime-se o réu para no prazo de quinze dias para pagar o montante da condenação (principal atualizado e honorários advocatícios) e custas, previsto no artigo 523, do Código de Processo Civil, tudo sob pena do acréscimo de multa de 10%.

P.R.I.

SERVIRÁ COMO MANDADO/OFÍCIO.

Castanhal/PA, na data da assinatura eletrônica.

(Assinado eletronicamente)

Ana Louise Ramos dos Santos

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA

Inconformado, o Banco apelante alega violação ao contraditório pela ausência de prévia intimação para se manifestar sobre a prescrição.

Defende a aplicação do art. 1.056 do CPC para contagem do prazo prescricional intercorrente e ausência de inércia do credor.

Sustenta, em síntese, que diversas foram as tentativas de recuperação do crédito, todas infrutíferas, ficando comprovada a interrupção da prescrição.

Requer o provimento ao presente recurso de apelação, para que seja anulada a sentença proferida aos autos, com o prosseguimento da execução.

**DECIDO.**

Início a presente manifestação analisando a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do CPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso interposto pelo BANCO. merece provimento, pelas razões a seguir delineadas.

O artigo 9º do Código de Processo Civil assegura que não será proferida decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida. Ainda, o artigo 10 do CPC veda a decisão surpresa, garantindo que as partes possam se manifestar sobre todas as questões relevantes ao julgamento do feito.

No caso em apreço, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo foi proferida sem a prévia intimação da parte exequente para se manifestar sobre a matéria.

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA E INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1.- De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só pode ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, ocorrer sua inércia. 2. Conforme orientação pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o

reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. Não tendo sido formulado pedido de suspensão da execução (art. 921, III, CPC) e não se verificando inércia da exequente, que sistematicamente requereu a realização de diligências para localização de bens penhoráveis, descabe o reconhecimento da prescrição intercorrente, não sendo suficiente o simples transcurso do prazo legal, sobretudo quando a dificuldade de localização de bens penhoráveis não possa ser imputada ao exequente. 3. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 00425199019998260562 SP 0042519-90.1999.8.26.0562, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 20/10/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A ausência da intimação pessoal do exequente inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme se infere da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, reiteradamente, decidiu pela necessidade da prévia intimação pessoal do credor nas execuções promovidas sob a égide do CPC de 1973, e nas quais o prazo prescricional iniciou-se antes da nova regra processual.

(TJ-MG - AI: 10525000024410001 Pouso Alegre, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 19/02/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020)

Referido procedimento não foi observado pelo magistrado de primeiro grau, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório, em afronta às garantias constitucionais previstas no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Assim, a extinção do processo por prescrição intercorrente carece de fundamento jurídico adequado.

## DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO., para anular a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

P.R.I.C.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora